



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/127/2020, 9/104/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

1. סתיו רביב
 2. סתיו דנה
 3. אורן סתיו
- כולם באמצעות ב"כ עו"ד אמיר גל
הכנסת 3 עפולה

התובעים בתיק 9/104/20,
שהם הנתבעים בתיק 9/127/20:

נגד

1. ועד הבית ברח' הדסים 20, עפולה

הנתבעת בתיק 9/104/20
התובעת בתיק 9/127/20:

2. עזרן אנט
 3. עזרן סימון
 4. לוי חנניה
 5. לוי תקוה
 6. אברהם יפית
 7. אשכנזי רפאל
 8. אשכנזי דקלה
 9. פרידמן דגנית
 10. דייסי אורנה
 11. סלע יצחק
 12. סלע לידיה
 13. סופר שאול יורם
 14. ברוך יעקב
 15. ברוך שושנה
- כולם באמצעות ב"כ עו"ד אברהם ביאן
מגידל שמס רמת הגולן 12438

הנתבעים בתיק 9/104/20:

פסק דין

עניינה של התביעה בתיק 9/104/2020 בשינויים ובפעולות שעשו הנתבעים ברכוש המשותף, העולים לטענת התובעים כדי פגיעה ברכוש המשותף; וטענת התובעים לפגמים בתפקודה של נציגות הבית המשותף.

בתביעה שכנגד שהוגשה בתיק 9/127/2020 עתרה הנציגות לחיוב התובעים בהוצאות התחזוקה של הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מדובר בבית משותף הנמצא ברחוב הדסים 20 עפולה, הידוע כגוש 16707 חלקה 26, הכולל 10 דירות מגורים ונרשם לו תקנון מוסכם (להלן - **הבית המשותף**).
תובע 1 הוא אביהם של תובעים 2-3, והשלושה רשומים כבעלי הזכויות בתת-חלקה 3; בפועל נוהלה התביעה ע"י תובע 1 והוא שעמד בקשר עם הנתבעים בכל הקשור לנושאים העומדים במרכז התביעה שלפניי ובכלל, ולפיכך ייקראו להלן בשם – "**התובע**".

נתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן – **הנציגות**), נתבעים 2-15 הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף. בדיון מיום 16.11.20 טען התובע להסכמתו למחיקת הנתבעים שלא התבקש לגביהם סעד כלשהו; ולפיכך פסק דין זה מתייחס לנתבעים 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14 ו-15, אשר ייקראו להלן – "**הנתבעים**"; והתביעה נגד נתבעים 2-3, 6, 9, 11-12 תימחק.

התביעה בתיק 9/104/2020

טיעוני התובע בתמצית:

1. בניגוד לתקנון המוסכם, בנו הנתבעים תוספות לדירותיהם; והציבו מתקנים ברכוש המשותף, תוך עשיית שימוש ייחודי שלא כדין ברכוש המשותף, תוך פגיעה קשה בחזית הבית ובערך הדירות. בהקשר זה, מפנים התובעים לסעיף 3 לתקנון המוסכם, הקובע שבעלי הדירות אינם רשאים להוסיף כל תוספת בנייה אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.
2. על הנתבעים להשיב את מצב הבית המשותף לקדמותו, לסלק תוספות בנייה ומתקנים על גבי הרכוש המשותף, בכלל זה סגירת מרפסות והתקנת גגון, מזגנים, מרקיזות (להלן – **סוככים**).
3. על הנציגות להסיר מחסום חשמלי שהציבה בכניסה לחניון הבית המשותף, המונע מן התובע גישה לחנייה המוצמדת לדירתו ובכך פוגעת בזכותו לעשות שימוש בחנייה. גם אם ההחלטה על הצבת המחסום התקבלה באופן חוקי, הרי שהיא חסרת תוקף ללא הסכמת התובע, בהיותה החלטה המשנה את זכויותיו.
4. על הנציגות לסלק שער להולכי רגל, שהציבה שלא כדין בכניסה לחצר הבית המשותף.
5. מזו תקופה ארוכה הנציגות אינה מתפקדת, וניהול הבית המשותף לוקה בכשלים חמורים (ראו פירוט להלן).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טיעוני הנתבעים בתמצית:

6. הנתבעים טוענים שהמניע להגשת התביעה הוא רצונו של התובע להימנע מתשלום חלקו בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף. התובע אינו מתגורר בדירה והיא משמשת לו כנכס להשקעה ומכאן התנגדותו להחלטות הנציגות בקשר לשינויים שנעשו בבית המשותף.
7. הנתבעים טענו שהתקנת המזגנים והסוככים היא שימוש סביר ברכוש המשותף. אשר לשער הכולכי רגל ולמחסום החשמלי טענו הנתבעים שמדובר בשימוש ראוי ומתבקש ברכוש המשותף לנוכח אירוע מהעבר הרחוק של גניבת רכב משטח הבית המשותף וחנייתם של עוברי אורח לא קרואים ברחבת החנייה. ההחלטה להתקנת השער והמחסום התקבלה על-ידי כלל בעלי הדירות, למעט התובע, והיא נועדה כאמור לשמירה על קניינם של בעלי הדירות ועל ביטחונם האישי.
8. לטענת הנתבעים, חברי הנציגות נבחרו כדין באסיפה שהתכנסה ביום 22.10.17. הנציגות מכנסת אסיפה כללית אחת לשנה ועל-פי צורך, ומתפקדת לשביעות רצון כל הדיירים, למעט התובע. לאחר הגשת התביעה וביום 27.08.20, התקיימה אסיפת דיירים שבה השתתף גם התובע. באסיפה זו, הביעו דיירי הבית (למעט התובע) את שביעות רצונם מתפקוד הנציגות ואף אישרו את הסכמתם להתקנת הפרגולות והמזגנים.
9. תלונות התובע בנוגע לכשלים בתפקודה של הנציגות נטענו באופן כללי וללא ביסוס, לרבות טענתו לאי המצאת דוחות כספיים אותה יש לדחות בין היתר משום שמעולם לא פנה התובע לנציגות בדרישה להציג לו מסמכים אלו.

ההליכים בתיק

10. בשיבה מקדמית שהתקיימה ביום 16.11.2020 בפני כב' המפקח על רישום מקרקעין יובל וסרקרוג (כתוארו אז) ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים על-פיה ייערך ביקור במקום, לאחריו יינתן פסק דין על יסוד טענות הצדדים והחומר שבתיק.
11. בעקבות מינויו של כב' המפקח וסרקרוג לשיפוט בערכאה אחרת, התיק הועבר לטיפול במהלך חודש 4/2021. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן - **חוק המקרקעין**), ראיתי להמשיך בניהול התיק מהשלב אליו הגיע, וביום 19.5.21 ביקרתי במקום בנוכחות הצדדים וב"כ התובע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 15.6.21 התקיים דיון בנוכחות הצדדים, שמטרתו הייתה לצמצם את נקודות המחלוקת בתיק. בהחלטה שניתנה בסוף הדיון הוריתי על כינוסה של אסיפה כללית שבה יהא רשאי התובע לעיין במסמכים ובדוחות הבית המשותף; ונקבע מועד להגשת סיכומים.

13. מתוך טעות, תויקו סיכומי הצדדים בתיק והוא הועבר אליי לכתובת פסק דין במועד מאוחר להגשתם, ולכן העיכוב במתן פסק הדין.

דיון והכרעה

14. ניתן לחלק את עניינה של התביעה שלפניי לשני חלקים: האחד מתייחס לשינויים שנעשו ע"י הנתבעים בדירותיהם, והשני, עניינו בפעולות שביצעה הנציגות ופגמים שנפלו בהתנהלותה, כטענת התובע.

השינויים וההתקנות שביצעו הנתבעים בדירותיהם

15. סעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן – **התקנון המצוי**) קובע ש"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

16. הכלל הוא שלצורך עריכת שינוי או תיקון שיש בו "פגיעה ברכוש המשותף", נדרשת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית. הסכמת האסיפה הכללית משמעה הסכמה של רוב בעלי הדירות, בהתאם לסעיף 12(א) לתקנון המצוי. ואולם, כאשר מדובר בהחלטה המשנה זכויותיו של בעל דירה, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי). חריג נוסף לכלל זה עשוי להתקיים במסגרת תנאים שנקבעו על ידי בעלי הדירות בתקנון המוסכם של הבית, כגון במקרה שלפניי, שבו נקבע בסעיף 3 לתקנון המוסכם ש"אף אחד מבעלי יחידות המשנה לא יוכל להוסיף כל תוספת בניה של (צ"ל – "שלא" - ע"מ) בהסכמת כל בעלי היחידות, למעט יחידת משנה 26/9 לצורך בניה על הגג שלא תצריך הסכמת הדיירים".

17. "פגיעה ברכוש המשותף" מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו: ע"א 136/63



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לוינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963). גם לא נדרשת הוכחת נזק ממשי
שנגרם בעקבות השינוי לרכוש המשותף או לדירה אחרת, ודי בהוכחת פגיעה "סתם", מכל
סוג שהוא [ראו: ע"א 515/65 רבובסקי נ' גלסברג, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 לוי נ' סמואל
פ"ד כט (2) 39 (1975)].

18. ככל שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות, ובלבד
שאין בשימוש זה משום פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית המשותף.

19. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר:
הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן
והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא
הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו
וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש
שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73
וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף,
פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 זול בו
בע"מ נ' זיידה פ"ד ל"ז(4) 737 (1983)].

20. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה
חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא
יורגש כלל [המפקח על המקרקעין) 75/16 שבט נ' קלפר (נבו, 17.7.2017)].

21. יש לבחון אם כן, מה טיב השימוש שעשו הנתבעים ברכוש המשותף; ככל שמדובר בשימוש
שאינו סביר יש לבחון מהו רף ההסכמה הנדרש לכל אחד מהשינויים והפעולות שבוצעו על-
ידי הנתבעים.

22. בסעיף 7 לכתב התביעה על תתי-סעיפיו, פירט התובע את השינויים והתוספות שנעשו על-
ידי הנתבעים כדלקמן:

- א. נתבעים 4, 5 (לוי) התקינו מזגנים בחזית הבית וסגרו מרפסת – יצוין שבדיון מיום
15.6.21 הבהיר התובע שבציינו "סגירת מרפסת" התכוון ליריעות רשת שתלו לוי
על גבי מרפסת דירתם (פרוטוקול דיון מיום 15.6.21, עמ' 1 שו' 5).
- ב. נתבעים 7 ו-8 (אשכנזי) התקינו מזגנים בחזית הבית וסגרו מרפסת – גם לגביהם,
הבהיר התובע, שסגירת המרפסת נעשתה ע"י התקנת רשת (שם, עמ' 2 שו' 11).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ג. נתבעת 10 (דייסי) הציבה סוכך, הציבה מזגנים בחזית הבית וסגרה שתי מרפסות – בדיון מיום 15.6.21 הבהיר התובע שמרפסת אחת "נסגרה" על-ידי רשת ומרפסת שנייה נסגרה באמצעות סוכך (שם, עמ' 2 שו' 28-29).
- ד. נתבע 13 (סופר) הציב מזגנים בחזית הבית, הניח צנרת על גבי הקיר החיצוני שהוא רכוש משותף, בנה סוכך אלומיניום במרפסת גדולה, סגר מרפסת אחרת בדירתו והציב מעליה גגון, כן הציב גדר במבוק ופתח חור בקיר. בדיון מיום 15.6.21 חזר בו התובע מהטענה בדבר התקנת מזגנים (שם, עמ' 2 שו' 34-35), וכן חזר בו מהטענה ביחס לגדר הבמבוק (שם, עמ' 2, שו' 42-43).
- ה. נתבעים 14 ו-15 (ברוך) התקינו מזגנים בחזית הבית, הניחו צנרת על גבי הקיר החיצוני והציבו סוכך במרפסת – בדיון מיום 15.6.21 חזר בו התובע מהטענה בדבר התקנת מזגנים (שם, עמ' 3 שו' 4-5).

מעבי המזגנים והצנרת

23. התובע טוען שהתקנת מעבי המזגנים על גבי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף וכן העברת צנרת המזגנים דרך הקירות עולה כדי "תוספת בנייה" ולכן מחייבת את הסכמתם של כל בעלי הדירות, בהתאם לסעיף 3 לתקנון המוסכם, ולכן אין די בהסכמת בעלי הדירות שניתנה בדיעבד לפעולות אלו.
24. ייאמר כבר עתה כי לא מצאתי בסיס לטענות התובע בעניין זה, ויש לדחות. לא ראיתי לדון בטענתו הכללית של התובע שהתקנת מזגן היא "תוספת בנייה" ויש לדחותה אף לנוכח עמדת הפסיקה, כפי שיבואר להלן.
25. כאמור, ביום 19.5.21 ביקרתי בבית המשותף. מדובר בבניין בן 5 קומות הכולל 10 דירות, שחזיתו האחת פונה לרחוב הדסים, וחזיתו האחרת (מצד מערב) פונה לרחוב האורנים. מצאתי בניין נקי ומתוחזק באופן סביר ולמעלה מכך, שבצדו האחד גינה מטופחת ובצדו האחר, רחבת חנייה. הכניסה הראשית לבניין נעשית מרחוב הדסים, דרך שער להולכי רגל מברזל; בסמוך, גם על רחוב הדסים, מוצב מחסום חשמלי (זרוע), המשמש מעבר לרחבת החנייה של בעלי הדירות. לבית המשותף מצדיו השונים (למעט בחלקו האחורי), מרפסות תלויות הבנויות באופן מדורג, חלקן קטנות (נ/4-5) וחלקן גדולות (ת/1-ת/2).
26. בביקורי במקום הבחנתי במעבי המזגנים אליהם התייחס התובע, מותקנים על גבי קירותיו החיצוניים של הבניין, כולם בתוך תחומי מרפסות הדירות למעט אחד ממעבי המזגן של משפחת לוי, החורג מעט אל מחוץ לתחום מרפסתם. התרשמתי שמעבי המזגנים במיקומם הנוכחי, אינם פוגעים בחזותו החיצונית של הבניין ואינם פוגמים במראהו הכללי של הבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. בהקשר זה יש לציין את עמדת הפסיקה, שיש להקל בנושא התקנת מזגנים, ולראות בהתקנת מזגן על גבי קירותיו החיצוניים של הבית כשימוש רגיל וסביר, בהינתן תנאי האקלים הישראלי. כך, ככל שהתקנת המזגן אינה גורמת הפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בשל רעש, מפגע בטיחותי, פגיעה אסתטית בולטת או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כסבירה, ואת השימוש במזגן - כשימוש רגיל [ע"א (י-ם) 2560/01 **נציגות הבית המשותף בן יהודה 19 ירושלים נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל** (נבו, 4.4.2002)]. המבחן בין היתר, הוא שימוש בהתאם לנסיבות המקום, תוך התחשבות באלטרנטיבות אחרות. אשר לטענת התובע, שעל הנתבעים היה להתקין את המזגנים רק בשטח שיועד לכך - במסגרת הכביסה, נטענה ללא ביסוס. מטעם זה ולאור מדיניות הפסיקה וכן לנוכח התרשמותי שהתקנת מעבי המזגנים במיקומם הנוכחי, אינה עולה כדי פגיעה ברכוש המשותף, הסעד לסילוק המזגנים נדחה.

28. הדברים נכונים גם ביחס לצינורות שהותקנו ע"י סופר וברוך (נתבעים 13-15) המתגוררים בקומה האחרונה. יצוין שדירות אלו, הניחו את מעבי המזגנים על גבי גג הבית המשותף, מהם עובר צינור דרך הקיר החיצוני אל תוך דירותיהם. בהעדר אלטרנטיבה אחרת, התקנתם בדרך זו היא הרע במיעוטו, שלהתרשמותי אף אינה מורגשת במראהו הכללי של הבית. עם זאת, ראיתי לחייב את נתבע 13 לאטום את החור שנותר בקיר הבית המשותף, סמוך לחלון ממ"ד דירתו של נתבע 13, דרכו הועבר צינור מזגן, שלימים סולק (פרוטוקול דיון מיום 16.11.20 עמ' 2 שו' 43-44). למרות שמדובר בפגיעה מינורית, ראוי היה לאטום את החור, לאחר ניתוק הצינור שעבר דרכו.

29. לסיכום, משנדחתה טענת התובע שהתקנת המזגנים היא בגדר "תוספת בנייה", לנוכח התרשמותי מהבית המשותף בביקורי במקום ולאור מדיניות הפסיקה, אני דוחה טענותיו של התובע ביחס למזגנים.

הרשתות והסוככים

30. בכתב התביעה טען התובע שהנתבעים "סגרו מרפסת" בדירתם. כאמור, בדיון מיום 15.6.21 הבהיר ב"כ התובע (עמ' 1 שו' 4-5) שכוונת התובע במילים "סגירת מרפסת", היא לרשת שהותקנה על המרפסות. בביקורי במקום הבחנתי ברשתות שהותקנו על גבי המרפסות בדירות לוי, אשכנזי ודייסי, ושוכנעתי שמדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף; הרשתות אינן פוגעות בחזות הבית ורק במאמץ, ניתן להבחין בקיומן.

31. בביקורי במקום הבחנתי בסוככים שהותקנו במרפסות דירותיהם של נתבעת 10 (דייסי), נתבע 13 (סופר) ונתבעים 14-15 (ברוך); לטעמי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, זאת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בשונה מסגירת המרפסת הקטנה בדירת סופר (נתבע 13) באמצעות תריסי אלומיניום, זו פוגעת בחזונו החיצונית האחידה של הבית המשותף במידת-מה. עם זאת, לאור העובדה שמדובר בשימוש שאינו בחזית הבניין, ולאור הסכמתם בדיעבד של בעלי הדירות לשינוי זה (נספח ב1 לכתב ההגנה), לא מצאתי שמדובר במקרה המצדיק התערבות בהחלטת הרוב.

32. למען הסר ספק, יצוין שגם כאן, לא קיבלתי את טענת התובע שהתקנות הסוככים והרשתות במרפסות הדירות הן "תוספות בנייה", ולפיכך יש צורך הסכמת בעלי הדירות פה-אחד, מכוח התקנון המוסכם [ראו בעניין זה: ע"פ 600/68 **מדינת ישראל נ' רונן** כג(1) 195].

33. טענת התובע למעשה בית דין נדחית, בין היתר בשל העדר זהות בין הפלוגתא שהוכרעה בהליך הקודם לפלוגתא שלפניי על כל רכיביה העובדתיים והמשפטיים ולאור העובדה שהנתבעים לא היו בעלי דין בהליך הקודם [ראו: ע"א 246/66 **קלוז'נר נ' שמעוני** פ"ד כ"ב (2), 561, עמ' 586; ע"א 735/07 **צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ** (נבו, 5.1.2011)].

34. אשר על כן, התביעה ביחס לרשתות ולסוככים, נדחית.

השער להולכי רגל והמחסום החשמלי

35. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע: "**בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות**".

36. הכלל הוא שהחלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות (סעיף 12(א) לתקנון המצוי) ואילו החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, או בתקנון המצוי, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי).

37. יש לבחון האם ההוצאות שהוציאה הנציגות לצורך התקנת שער הכניסה והמחסום החשמלי הן בגדר החזקה תקינה, אז די בהסכמת האסיפה הכללית, או שאין מדובר בהוצאה שוטפת לצורך החזקה תקינה של הרכוש המשותף, במקרה זה, היה על הנציגות לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות. פרשנותו של המונח "החזקה תקינה" נדונה בהרחבה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפסקי דין רבים, ונקבע שיש לפרשו לפי תנאי המקום והזמן (רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח (5) 550); ושאין כוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את מסגרתו המקורית של הבית [ע"א (מחוזי-ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 1.4.2004)]. גם פסק הדין בע"א 4329/03 וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21 ירושלים (נבו, 23.3.2004) דן בעניין זה, ונאמרו בו הדברים הבאים:

"לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל (הדגשה במקור - ע"מ), ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית..." (הדגשה שלי - ע"מ).

נפנה לבחון את טענת התובע לאורם של כללים אלו.

38. בכתב תביעתו טען התובע ששער הכניסה להולכי רגל שהותקן בכניסה לשטח הבית המשותף, הוצב שלא כדין וללא עילה חוקית. בדיון מיום 15.6.21 נטען ע"י התובע בעניין זה שהשער עצמו לא מפריע לו וש"הוא באמת יפה", אך היות שמדובר ב"שדרוג" הרכוש המשותף שעלותו גבוהה, היה צורך לכנס אסיפת דיירים טרם התקנתו. עוד טען התובע בדיון: "אני מלין שלקחו כסף 2,500 ₪ מהקופה הציבורית, שאין, וכשאני מבקש לתקן אינטרקום, נאמר לי שאין כסף ואם אין כסף שיחזירו את הכסף של השער" (עמ' 3 שו' 48-47).

39. הגם שרק בדיון מיום 15.6.21 טען התובע שמדובר ב"שדרוג" ברכוש המשותף, אתייחס לטענה זו, והדברים נכונים אף ביחס למחסום החשמלי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. בנסיבות המיוחדות של הבית המשותף שלפניי אני סבורה שהתקנת שער הכניסה להולכי רגל והן המחסום החשמלי עולה כדי החזקה תקינה של הרכוש המשותף שנועדה לשמור בטיחותם של בעל הדירות ובאי-ביתם והן על זכותם הקניינית של בעלי הדירות. התקנת המחסום היא בגדר כורח המציאות בזמנים אלו, שבהם מספר כלי הרכב הולך וגדל ופלישת עוברי אורח לחניות פרטיות היא דבר שכיח. מעבר לנדרש, אציין שלא נסתרה טענת הנציגות בדבר קרבתו של הבית המשותף להיכל התרבות ולשימוש שנעשה בחניות בעלי הדירות ע"י אורחים לא קרואים.

41. מטענות הצדדים עולה שהתובע הוא היחיד שהתנגד להתקנת שער הכניסה, שכן כל יתר בעלי הדירות הסכימו להתקנת השער ואף שילמו את חלקם היחסי בהוצאות התקנתו. יש לראות בתשלום יתר בעלי הדירות כאשרור בדיעבד של ההחלטה להתקין את השער, גם אם ההחלטה על התקנתו נעשתה ללא כינוס האסיפה הכללית (ואיני קובעת שכך הוא). בהקשר זה, ראו דברים שנאמרו בע"א (מחוזי-ת"א) 3977/07 **עזבון המנוח רפאל אלואשוילי ז"ל נ' נציגות הבית ברח' בזל 33** (נבו, 20.6.2010):

"אף אם נפל פגם כלשהו בזימון לאסיפה הכללית... הרי שאין בכך כדי לפגוע בחבותו של המערער. כל דיירי הבית, זולת המערער, הסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם בו. בכך הם ריפאו כל פגם, אם נפל, באי זימון כדין ובאי קבלת החלטה כדין ויש לראות בכך אשרור המתקן את הפגם שנפל..." [ראו גם: ע"א (מחוזי-ת"א) 1350/06 **דן סלע נכסים (1996) בע"מ נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (2006)**].

42. בנסיבות אלו, בהן שילמו יתר בעלי הדירות את חלקם בהוצאות התקנת השער ואף העלו על הכתב בשלב מאוחר יותר את הסכמתם (נספח ב' לכתב ההגנה), יש לדחות טענת התובע לסילוק שער הכניסה להולכי רגל. בהתאם לכללים שהותוו בפסיקה ולאור עלותו של שער הכניסה, אני סבורה שאין מדובר בשדרוג או בשיפור שנעשה ברכוש המשותף.

43. בעניין המחסום החשמלי - בביקורי במקום הבחנתי במחסום מסוג זרוע מתרוממת, שהוצב בכניסה לחניון הצמוד לבניין, מרחוב הדסים. אין לפניי טענה, שקודם להתקנת המחסום, היה מחסום אחר שמנע את הכניסה לחניון ממי שאינו מחזיק או בעל דירה בבניין, אך לטעמי, אין בהוספת המחסום החשמלי משום שדרוג הרכוש המשותף הטעון הסכמה של כל בעלי הדירות. ודוק; אין בפי התובע התנגדות עקרונית לתחילת רחבת החנייה של הבית המשותף במחסום, אלא שהתנגדותו מתייחסת למחסום הנוכחי, המגביל לדבריו את יכולת התמרון שלו עם רכבו ביציאה מהחנייה. אודה שלמרות ניסיונותיי - בביקורי במקום והן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדיון שהתקיים לאחריו - להבין את טענות התובע לחסימת שדה הראייה, לא שוכנעתי כלל וכלל בקיומה של מגבלה כאמור. בתמונה שלהלן סומן בחץ המחסום ומקום החנייה של התובע (התמונה הוגשה בדיון מיום 16.11.20 אך לא סומנה), כן ראו תמונה נ/1 שהוגשה בדיון מיום 16.11.20 ועליה סומן באיקס מקום החנייה.



44. התובע עצמו מסר בדיון מיום 15.6.21 שהמרחק בין מקום חנייתו לבין המחסום הוא כ-20 מ"ר, וגם בביקור במקום ניתן היה להבחין, שאין במיקומו של המחסום למנוע או להגביל את הגישה של התובע לחנייה כנטען על ידו. יובהר, התובע אינו טוען לצמצום שטח המעבר בחלק שבו מוצב המחסום, אלא מעלה טענות אחרות, שאינן קשורות כלל למיקומו של המחסום שלפניי:

"לגבי הביקור בשטח, הנתבעים עשו שיעורי בית לפני ביקור המפקחת והוציאו את כל הרכבים מהחנייה והתקבל רושם מוטעה. אני מסביר: אני מפנה לנסח טאבו והתשריט: המחסום מפריע כי אני לא יכול להיכנס ולצאת ברוורס, זה ליד המחסן שלי, ואני צריך לראות את החנייה מהמחסן שלי. החניה צריכה להיות 2,50 מ' בפועל יש לי 14% פחות. לפי תקן החנייה שנקבע לפני 25 שנה, מדובר על מכונית 1,80 ורוחב 4,75. היום המכוניות יותר מ-1,80 והן יותר ארוכות. לשאלת המפקח איך המחסום מונע את שדה הראייה, לפי הוראות הבטיחות צריך שיהיה שדה ראייה. גם לפי ההוראות של המשרד לבטיחות. לשאלת המפקחת האם יש לי חוות דעת המוכיחה כי המחסום שהותקן חוסם את שדה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הראייה, אני מהנדס, תואר שני, בדקתי את התקן של משרד התחבורה וההוראות של המשרד לבטיחות וגהות, יש גם שלט בתיק התביעה שמראה שחייבים לנסוע למחסום שער כדי לראות שלא פוגעים באנשים בפתיחה ובסגירה כלומר אני חייב להסתובב מה שאני לא מסוגל לעשות, להגיע אם החזית, כדי שיהיה לי שדה ראייה ורק אז מבחינת בטיחות אני לוחץ על המחסום כדי לראות שאין מישהו בסביבה. המרחק בין החניה שלי לבין המחסום הוא 17 מ' ועוד 2.50 חניה, יוצא משהו כמו 20, 21 מ' כאשר רוחב בין הקירות שאי אפשר להסתובב" (שם, עמ' 3 שו' 42-28)

45. כפי שעולה מהדברים, לתובע טענות ביחס לרוחב החנייה שהוקצתה לו, לדבריו, בניגוד לתקן, וביחס להעדר יכולת "להסתובב" עם רכבו בשל "רוחב הקירות" – לאלו אין כל קשר למחסום שלפניי ולא הוכחה הטענה שפגיעה ביכולת של התובע לתמרן את רכבו קשורה להצבת המחסום הנוכחי במיקומו הנוכחי. עם כל הכבוד, גם טענת התובע בכתב תשובתו שהצורך להפעיל את המחסום בעת נהיגה ב"רוורס" לכיוון המחסום מסכנת את התובע ואת המשתמשים בדרך, אינה רלבנטית לסוגיה המתבררת ויש לדחותה גם בשל הרחבת חזית.

46. משלא הוכחה לפניי טענת התובע שהתקנת המחסום מגבילה או מפריעה לשימוש שלו בחנייתו, יש לדחות את טענתו כי אין די בהסכמת האסיפה הכללית והסכמתו להתקנת המחסום הכרחית. גם בעניין זה יש לראות בתשלום יתר בעלי הדירות את חלקם היחסי בהוצאות התקנת המחסום ככזה היכול לרפא את הפגם שבאי כינוסה של אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה בעניין זה, ואיני קובעת שנפל פגם כאמור.

הטענות ביחס לתפקודה ולהתנהלותה של הנציגות

47. בכתב תביעתו טען התובע שמזו תקופה ארוכה הנציגות אינה מתפקדת וניהול הבית המשותף בעייתי ולוקה בכשלים חמורים.

48. אציין שמביקורי במקום, מהחומר המונח לפניי, לרבות טיעוני הצדדים שוכנעתי שאין כל ממש בטענותיו של התובע ומצאתי את עמדתו כלפי הנציגות טרדנית וקנטרנית.

49. להלן פירוט העניינים המוכיחים לטענת התובע כי התנהלות הנציגות לוקה בחסר, ולאחריה תובא התייחסותי:

א. כל דייר בונה ברכוש המשותף ככל העולה על רוחו – הטענה לא הוכחה לפניי, ויש לדחותה מהנימוקים שהובאו לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. צנרת הביוב המרכזית לוקה בנזילות, גורמת לרטיבות, סירחון ועובש בחלק מן הדירות – מדובר בטענה כללית שלא הוכחה באמצעות חוות דעת מקצועית, ואין די בתמונות שצורפו. מעבר לכך, יובהר שהתובע אינו טוען לנזקים בדירתו אלא לנזקים "בחלק מן הדירות". חזקה על אותם בעלי דירות שלו היו סובלים מנזקי רטיבות, סירחון ועובש, היו פועלים בעניין. טענה זו של התובע מדגימה ביתר שאת את ניסיונותיו של התובע למצוא בכל דרך פגמים בתפקודה של הנציגות.

ג. האינטרקום בכניסה אינו פועל – בעניין זה התובע מאשר שהאינטרקום התקלקל והוחלף בקודן ע"י הנציגות. בעניין זה מסרה חברת הנציגות הגב' לוי, בדיון מיום 16.11.20 שבשל העלות הגבוהה של אינטרקום חדש, הוחלט ע"י בעלי הדירות להתקין קודן, המאפשר כניסה לבניין ע"י הזנת קוד בלוח מקשים. משמדובר בהוצאה הנדרשת לשם החזקה תקינה של הרכוש המשותף, די בהסכמת רוב בעלי הדירות. מהחומר המונח בתיק עולה הסכמתם של כל בעלי הדירות להתקנת הקודן למעט התובע, ומשכך יש לדחות גם טענה זו.

ד. חדר המדרגות מלא בגרוטאות ומהווה מפגע בטיחותי – אציין שבביקורי בבית המשותף לא הוצג לפניי חדר המדרגות, אך כאמור ביתר החלקים בהם ביקרתי התרשמתי שהבניין מתוחזק כראוי ושמור. אין די בתמונה אחת שהוגשה (בדיון מיום 16.11.20, ת/4 - התמונה המדגימה דלת פלדלת מונחת בסמוך לאחת הדירות) להוכיח שמדובר בהזנחה כרונית של הניקיון בבניין, ותיאור הדברים ע"י התובע הוא מוגזם ומגמתי, גם אם לשפוט על פי התמונה שהוצגה. לא למותר לציין את דבריו של התובע בדיון מיום 16.11.20: **"...מזבלה בחדר מדרגות לא רוצים לבדוק. לקראת הדיון... שבוע שעבר עשיתי סיור בבלוק, ג'אנקיאדה בקומה 5, מזגנים עצים שולחנות, כל מיני מחסנים. חדר המדרגות צריך להיות מוכן למצב חירום. לגבי הפלדלת לא יודע למי זה שייך, היא נמצא שם הרבה שנים ואם תיפול על מישהו יכולה להרוג ילד..."** (שם, עמ' 4, שו' 33-36). כאמור, חוץ מתמונה אחת, לא הובאו ראיות נספות התומכות בתיאור שמסר התובע, דבר הפועל ראייתית לחובתו.

ה. אספות דיירים אינן מתקיימות כסדרן, הודעה עליהן אינה ניתנת כדיון, פרוטוקולים אינם מפורסמים, ודרישות התובעים להעלות נושאים על סדר היום אינן נשמעות – מטיעוני הצדדים ניתן לקבוע שהבית מנוהל בשנים האחרונות ע"י נציגות שנבחרה באסיפה הכללית (נספח א' לכתב ההגנה), והיא כוללת יו"ר נציגות וגזבר (ראו: פרוטוקול דיון מיום 16.11.20 עמ' 2, שו' 16; וכן עמוד 3 שו' 10); כן עולה שמעת לעת מתקיימות אספות כלליות (נספח א' לכתב ההגנה, פרוטוקול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מיום 16.11.20 (עמ' 3 שו' 11). לבעלי הדירות קבוצת ווטסאפ שגם התובע נמנה עליה, באמצעותה מפורסמים מועדי אספות, נוסף על מודעה הנתלית בסמוך למעלית הבניין (פרוטוקול מיום 15.6.21 עמ' 4 שו' 19-25). בהקשר זה יצוין שאין בחוק חובה לפרסום המודעה דווקא על לוח מודעות, שכן דרישת התקנון המצוי היא שההודעה תיתלה במקום בולט בבית המשותף. בעניין זה, אני סבורה שפרסום בווטסאפ המגיע לעיניהם של כל בעלי הדירות, דוגמת המקרה שלפניי, עונה על דרישת התקנון בדבר "מקום בולט", לא כל שכן כאשר הפרסום נעשה גם בדרך של תליית הודעה סמוך למעלית הבניין. לצד האמור, על הנציגות להקפיד על קיום אסיפה כללית אחת לשנה ולרישום פרוטוקול אספות כנדרש בתקנון המצוי; יובהר שאין חובת חתימה של בעלי הדירות על גבי כל פרוטוקול, ואף לא נדרש בחוק מהנציגות לפרסם את הפרוטוקולים הנערכים באספות הכלליות - אלו עומדים לעיונו של בעל דירה בכל עת בהתאם לסעיף 16(ג) לתקנון המצוי. אין באמור לקבוע שתביעת התובע בנושאים אלו הייתה מוצדקת, משלא הוכח לפניי שהתובע הקדים פנייה לנציגות בעניינים אלו טרם הגשת התביעה, וזו סורבה. טענת התובע שדרישותיו להעלות נושאים לסדר יומה של האסיפה אינן נשמעות לא הוכחה לפניי, וממילא נזנחה בסיכומיו.

1. דיירים משתמשים בחשמל של חדר המדרגות לצרכיהם הפרטיים, ומעמיסים הוצאות פרטיות על הנציגות, המודעת לכך ואינה עושה דבר - הטענה נדחת בהעדר בדל ראייה להוכחתה.

2. לא מוצגים לדיירים דוחות סדירים על פעילות הנציגות, לרבות דוח הכנסות והוצאות, למרות שהדבר נדרש ממנה פעמים רבות - סעיף 16 לתקנון המצוי קובע את חובת הנציגות לנהל פנקס הכנסות והוצאות, ליתן קבלות ולהגיש דוחות, זאת כחלק מזכותו של כל בעל דירה לעיין במסמכי הנציגות, הקבועה בסעיף האמור. בכתב ההגנה טענה הנציגות שהתובע לא פנה אליה בעבר וקודם להגשת התביעה, בדרישה לעיין במסמכים הקשורים לניהול הבית המשותף, לרבות בדוח הכנסות והוצאות. מעבר לטענה כללית של התובע לפניות קודמות שסורבו, אין לפניי כל ראייה בעניין זה לרבות שליחת מכתב התראה לנציגות קודם להגשת התביעה. בדיון מיום 16.11.20 נאמר מפי ב"כ הנציגות שמעולם לא סורבה פנייתו של התובע לעיון, ואלו יוצגו לו על-פי דרישה (שם, עמ' 3 שו' 6-7). ואולם מהדיון שהתקיים ביום 15.6.21 עלה שגם לאחר הדיון מיום 16.11.20, לא פנה התובע לנציגות בבקשה לעיין בחומר. טענת ב"כ התובע בדיון מיום 15.6.21 שהנציגות התבקשה להציג דוחות והכנסות אך אלו לא הוצגו לעיונו נטענה ללא תמיכה, ולא הוכח לפניי שלאחר הדיון הייתה דרישה מצד התובע שלא נענתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יצוין כי בדיון מיום 15.6.21 חזרה הנציגות על עמדתה שהתובע מוזמן לעיין בכל עת במסמכים; ובמעמד הדיון הוצגו לו דוחות המתייחסים לשלושת החודשים שקדמו למועד הדיון, ואף הוצע לו פעם נוספת לפנות לנציגות לצורך עיון בחומר זה. בהחלטה שניתנה בדיון הנ"ל, ניתנו הוראות בעניין ולא ראיתי צורך להוסיף בנושא זה. יצוין שאין באמור לקבוע שתביעת התובע בעניין המצאת מסמכי הנציגות מוצדקת, משלא הוכח לפניי שהתובע הקדים פנייה לנציגות בעניין זה טרם הגשת התביעה, וזו סורבה.

50. מעבר לאמור, אפנה למכתב שצורף לכתב ההגנה (נספח ב) עליו חתומים בעלי הדירות המבטא את שביעות רצונם והערכתם כלפי הנציגות. בין היתר צוינו במכתב הדברים הבאים:

"אנו, מרבית הדיירים בבניין המשותף ברחוב הדסים מס' 20 בעפולה, רוצים להביע את תמיכתנו ואמוננו ללא סייג, בחברי ועד הבית של הבניין. חברי הוועדה ניאותו למלא את התפקיד כפוי הטובה הזה, בהתנדבות וללא שכר, תמורה או טובת הנאה כלשהיא. תפקיד שאף דייר אחר לא התלהב [בלשון המעטה..] למלא. חברי הוועד ממלאים את תפקידם מתוך תחושת שליחות, במסירות אין קץ, מתוך אכפתיות ודאגה כנה ואמיתית לאיכות החיים ולרווחת הדיירים ושלומם. חברי הוועדה מנהלים את כל העניינים השוטפים, ביעילות, בשקיפות מרבית, ביושר וביושרה ללא דופי ועושים כמיטב יכולתם שהכל יתנהל כשורה וללא תקלות. הם דואגים באופן שוטף לניקיון השטחים הציבוריים, לגינון וטיפוח, לתחזוקה מיטבית של המעלית וגופי התאורה בבניין וברחבת החנייה, לביצוע רציף ומדויק של כל התשלומים לספקים ולבעלי התפקידים ונותני השירות. כל ההוצאות מתועדות בקפידה ובשקיפות מלאה, וכל דייר יכול ורשאי בכל עת לבדוק או לבקר ועוד יצוין שחלק מעבודות התחזוקה מתבצעות [שוב בהתנדבות...] ע"י חברי הוועד במו ידיהם, ועל כך תבוא עליהם הברכה. בזכות כל הנאמר לעיל, הבניין [שכבר מלאו לו 24 שנים...] נראה נקי ומטופח וכיף לחיות בו, בהרמוניה בשכנות טובה בביטחון ובשלווה". בהמשך, מובא פירוט של פעולות הנציגות במסגרת ניהול הבית המשותף ותחזוקתו; בסוף המכתב ישנה התייחסות לכך שהתובע אינו מתגורר בדירתו מזה שנים רבות, אלא משכירה לאחרים, ולכן הדבר שיחיד שמנהל אותו הוא ניסיון לחסוך בהוצאות במטרה למקסם את רווחיו, "שאר הדברים מעניינים אותו כקליפת השום. טענותיו הן קנטרניות והזויות..."

51. לסיכום, אני מקבלת את התביעה ביחס לחור שפער נתבע 13 בקיר הבית המשותף (סעיף 28 לעיל). משלא הוכחו יתר טענותיו של התובע ומששוכנעתי שהבית המשותף מנוהל באופן מסודר ותקין, יש לדחות את טענותיו של התובע לפגמים בתפקודה של הנציגות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה בתיק 9/127/2020

52. כאמור, בעקבות הגשת כתב התביעה שכנגד שילם התובע את חובו בהוצאות התקנת המחסום החשמלי בסך 600 ₪, אך עדיין עמד על בירור טענתו לסילוק המחסום.

53. חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף היא חובה עצמאית ומוחלטת. מיסי ועד הבית אינם נתונים לשיקול דעתו של בעל דירה ונדרש להקפיד לשלם במועדם וכסדרם. את טענותיו נגד המחסום היה על התובע להעלות באסיפה הכללית או לחלופין בתביעה למפקח על רישום מקרקעין. [ראו: ע"א (ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף מרח' חן 14 פתח תקווה, פ"מ התשמ"ד (א) 503; ע"א (ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף – סלבי (נבו, 17.5.2004); רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף רח' בן יהודה 2 ירושלים (נבו, 28/10/87):

54. בנסיבות אלו, בצדק הוגשה התביעה נגד התובע.

סיכום והוצאות ההליכים

55. התביעה העיקרית נדחת למעט הסעד בעניין החור שפער נתבע 13 בקיר הבית המשותף (סעיף 28 לעיל), שאין סיבה להותירו, הגם שמדובר בפגיעה מזערית בחזות הבית המשותף. נתבע 13 יבצע בתוך 30 יום יאטום את החור ויצבע את הקיר בצבע קרוב ככל שניתן לצבע הנוכחי של הקיר.

56. התביעה שכנגד נמחקת מששילם התובע את חובו לאחר הגשת התביעה נגדו.

57. לפני סיום ראיתי להתייחס להתנהלותו של התובע בהליך שלפניי - דומה שכמעט אין טענה עליה פסח התובע בתלונותיו נגד הנציגות ונגד בעלי הדירות. מביקורי במקום והן בדיון שהתקיים לאחריו, התרשמתי מהתנהלותו הדווקנית והקנטרנית של התובע כלפי הנציגות והנתבעים. במהלך הדיון תיארה חברת הנציגות הגב' לוי את הקושי וההכבדה שגורם התובע ובהקשר זה ביטאה לא אחת את רצונה וכוונתה לסיים את חברותה בנציגות.

58. רבות דובר על תפקיד "כפוי טובה" שממלאים חברי נציגות בבתי משותפים בעשייתם לטובת הבית המשותף; ועל המפקח על רישום מקרקעין ביושבו לדון בסכסוכים בין בעלי דירות לבין הנציגות להיות "מגן" עבור אותם עובדי ציבור במקרים שבהם נגררת הנציגות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/104/2020, 9/127/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בלית רצון, לניהול הליכי סרק ולמאבקים מיותרים מול בעלי דירות המתנהלים בחוסר תום לב וממניעים זרים ופסולים. אני סבורה שבמקרים המתאימים יש לחייב את אותם בעלי דירות בהוצאות משמעותיות, לרבות שכר בטלה של חברי הנציגות בגין הזמן והמשאבים שנאלצה הנציגות להשקיע ללא צידוק - לעיתים הרבה מעבר לזמן הרב שגובה מהם עשייתם השוטפת במסגרת ניהול הבית המשותף.

59. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, ראיתי לחייב את התובעים (בתיק 9-104-20) ביחד ולחוד בהוצאות הנציגות בסך 1,000 ₪ ובשכר בטלה של חברת הנציגות, הגב' לוי בסך 600 ₪ בגין התייצבותה לדיונים. כמו-כן, ישלם התובע שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ בצירוף מע"מ. סכומים אלו יועברו לידי ב"כ הנתבעים בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

60. בפסיקת סכום ההוצאות נתתי דעתי בין היתר לכך שמדובר בשני הליכים, להתנהלות הצדדים בתיק, לקיומם של 3 דיונים ולרוחב יריעת המחלוקת כפי שנפרשה בכתבי טענות הצדדים. כן לקחתי בחשבון את ההסדר הדיוני שחסך זמן שיפוטי יקר.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור התיקים שלפניי.

ניתן ביום יב' כסלו תשפ"ב, 16 בנובמבר 2021 בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדוֹן בִּלּוֹם
מפקחת על רישום מקרקעין